



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 458 DEL 11/12/2025	OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiali di cancelleria, stampati e materiale vario di piccolo consumo per gli uffici comunali.
Registro Generale N. 722 DEL 15/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CIG: B98F0919F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. LGS. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

VISTO il Decreto di attribuzione delle funzioni attribuitegli di Responsabile dell'Area Tecnica giusta nomina decreto sindacale n° 23/2023;

Premesso che si rende necessaria la fornitura di cancelleria, stampati e materiale vario di piccolo consumo per gli uffici comunali;

Ritenuto procedere ad approvvigionarsi del materiale suddetto, indispensabile per lo svolgimento delle attività comunali;

Che la somma occorrente per tali forniture ammonta ad **€ 3.500,00 IVA esclusa**;

RITENUTO dover procedere ad approvvigionarsi del materiale suddetto nonché rivolgersi ad una ditta specializzata nel settore, per agevolare lo svolgimento delle attività comunali;

DATO ATTO:

- **Che** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, possono essere affidate: "per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta... omissis";
- **che** l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- **che** l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante
- **che** l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- **che** ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- **che**, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Che l'operatore economico STAMPERIA MASI di Giro Annarita – P. IVA 02857840645 con sede in Sperone (Av) alla via F.lli Cervi, 17 si è resa disponibile alla fornitura richiesta per un importo pari ad € 3.500,00 iva esclusa;

Visto che la spesa risulta regolarmente imputata ai seguenti Capitoli del bilancio gestione R.R.:

Cap. 1188 – impegno 2100083, per € 2.500,00;

Cap. 1188 – impegno 456/24, per € 1.770,00;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, DURC n. Prot. INPS_47729844;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Visto altresì il regolamento di contabilità e quello per l'acquisto di beni e servizi;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

La presente narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

di PROCEDERE ad AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, la "*fornitura materiali di cancelleria, stampati e materiale vario di piccolo consumo per gli uffici comunali*" all'operatore economico STAMPERIA MASI di Giro Annarita – P. IVA 02857840645 con sede in Sperone (Av) alla via F.lli Cervi, 17 per le forniture di cui in premessa;

Di dare atto che il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) è il seguente: **B98F0919F0**;

Di dare atto che la spesa è imputata ai seguenti Capitoli del bilancio gestione R.R.:

Cap. 1188 – impegno 2100083, per € 2.500,00;

Cap. 1188 – impegno 456/24, per € 1.770,00;

Di dare atto, inoltre che:

1) il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Pasquale Maiella;

2) la liquidazione della spesa avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture;

3) ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 15/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 11/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO CIG: B98F0919F0 CUP: Descrizione Capitolo: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FORNITURE (contatori, attrezzature e canoni software) Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.01.02.99	9.4	1188		2023	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
2100083	€ 2.500,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: GIRO ANNARITA 11-03-1981 - **Progressivo Fornitore:** 5234
Codice Fiscale: GRINRT81C51A509Z **P.Iva:** 02857840645

Variazione Impegno (Economia)

Descrizione Impegno: forniture varie Descrizione Capitolo: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FORNITURE (contatori, attrezzature e canoni software)			
Anno impegno	N.impegno	N. provv impegno	
2024	456	0	
N.sub	Data Impegno	CIG	Importo Variazione
0	11/12/2025		-1.770,00
Indirizzo Fornitore		C.F./P.IVA Fornitore	
VIA F.LLI. CERVI, 17 - 83020 SPERONE (AV)			

DESCRIZIONE CREDITORE

GIRO ANNARITA 11-03-1981

Avella (AV), 15/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 15/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 16/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1249, e vi rimarrà fino al 31/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 722 del 15/12/2025;

Oggetto: Impegno di spesa per fornitura materiali di cancelleria, stampati e materiale vario di piccolo consumo per gli uffici comunali.

Avella (AV), 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella